08.10.2026

Лекция 6. Юридическая ответственность и правонарушение

Юридическая ответственность

Категория юридической ответственности относится к числу базовых понятий. При этом в законодательстве не существует единого универсального определения, которое одинаково описывало бы уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность.

В наиболее общем смысле юридическую ответственность можно можно понимать как предусмотренную правом реакцию государства или иного урпавомоченного субъекта за совершенное правонарушение, выражающееся в возложении на нарушителя неблагоприятных юридических последствий.

Данные последствия могут быть личными, имущественными, организационными или статусными.

Юридическая ответственность является разновидностью государственного или юридически организованного принуждения.

Функции ответственности:

- карательная
- восстановительная
- превентивная
- воспитательная
- сигнализационная

К числу общеправовых начал ответственности относят:

- законность

- виновность
- справедливость
- соразмерность
- индивидуализацию
- недопустимость повторного наказания за одно и то же нарушение в рамках одного вида ответственности

В уголовном праве действует строгий принцип законности: преступность и наказуемость даяния определяются только уголовным законодательством. В административном праве лицо отвечает только за деяние, за которое установлена административная ответственность. В гражданском праве участники могут в договоре конкретизировать некоторые меры ответственности.

Правонарушение и его состав

Правонарушение это не всякое нежелательное опасное или неэтичное поведение. Для того чтобы деяние было правонарушением оно должно соответствовать признакам:

1. Деяние

   > Юридическая ответственность связывается с мыслями, опасениями и убеждениями, а с внешне выраженным поведением. Для квалификации бездействия необходимо установить существовала ли обязанность действовать и имелась ли фактическая возможность их исполнить.

2. Противоправность.

   > Поведение должно нарушать конкретное юридическое требование

3. Общественная вредность (обшественная опасность, если речь про преступление)

Для системного анализа используется конструкция состава правонарушения:

1. Объект
2. Объективная сторона
3. Субъект
4. Субъективная сторона

Вина - это одна из категорий, которые кажутся интуитивно понятными до момента юридического анализа.

Административная, гражданское и трудовое право используют разные модели вины. Уголовный кодекс различает 2 вида вины: умысел и неосторожность. Умысел в свою очередь делится на прямой и косвенный. Неосторожность также бывает двух видов: легкомыслие и небрежность.

КОАП РФ также различает умышленную и неосторожную форму вины. В гражданском праве вина определяется иначе. Лицо, нарушившее обязательство по общему правилу отвечает при наличии вины, а невиновным считается тот, кто проявил требуемую по характеру обязательство и условиям оборота степень заботливости и осмотрительности.

Существуют обстоятельства, при которых внешнее вредоносное влияние признается правомерным либо лицо освобождается от ответственности.

В уголовном праве к обстоятельствам исключающим преступность деяния относятся в частности необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, физическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения.

В административном праве также существуют обстоятельства исключающие административную ответственность, включая крайнюю необходимость и невменяемость. Кроме того, значение имеет малозначительность, сроки давности, отсутствие события либо состава правонарушения.

Гражданское право использует иные механизмы: непреодолимая сила, т.е. чрезвычайно и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство может освобождать предпринимателя от ответственности.